

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४

English title: Remuneration and Facilities of President and Vice-President Act, 2017

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण मिति । २०७४ । ६ । २७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. २२ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. पारिश्रमिक: (१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको मासिक पारिश्रमिक दइनेछ । (२) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति संविधानको धारा १०१ को उपधारा (१) बमोजिमको अवस्था बाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा पदबाट नवृत्त भएमा नजिलाई एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम थप सुविधाको रूपमा दइनेछ । ३. आवास सुविधा: (१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको आवासको लागि नेपाल सरकारबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको घरको मर्मत र सम्भार नेपाल सरकारबाट हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको घरको लागि उपयुक्त फर्निचरको व्यवस्था नेपाल सरकारबाट हुनेछ । ४. सवारी तथा इन्धन सुविधा: (१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको लागि नेपाल सरकारले सवारी साधन उपलब्ध गराउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको सवारी साधनलाई आवश्यक पर्ने इन्धन, मोबिलि तथा मर्मत सम्भारको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ । ५. सञ्चार सुविधा: राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको आवासको लागि टेलिफोन, कम्प्युटर, इन्टरनेट, फ्याक्स, पत्रपत्रिका जस्ता सञ्चार सुविधा नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नेछ । ६. पोशाक सुविधा: राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई प्रत्येक वर्ष अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम पोशाक भत्ता बापत दइनेछ । ७. अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्च: (१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई प्रत्येक महिना मासिक पारिश्रमिक बराबरको रकम अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्च बापत दइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको खर्चको बलि भरपाई पेश गर्नु पर्ने छैन । ८. नजि चकितिसक सम्बन्धी सुविधा: राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको लागि नेपाल सरकारले एक/एक जना नजि चकितिसकको व्यवस्था गर्नेछ । ९. उपचार खर्च: (१) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सफारसिमा वदिशमा गई उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । (२) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा कुरवा बस्नु पर्ने भएमा कुरवा खर्च बापत तीन जना सम्मको मनासबि खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको उपचार खर्च बापतको रकम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति भर्ना भएको अस्पताललाई भुक्तानी गर्नेछ । १०. चाडपर्व खर्च: (१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार मनाइने चाडपर्वको लागि आफूले खाईपाई आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउनेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको रकम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले एक आर्थिक वर्षमा एक पटक लिन सक्नेछन् । ११. दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च: (१) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति आफ्नो ओहोदा सम्बन्धी कामको सलिसलामा स्वदेश वा वदिशको भ्रमण गर्दा सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । (२) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वदेश तथा वदिशको भ्रमण गर्दा अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिमको दैनिक भत्ता पाउनेछन् । १२. बीमा सुविधा: राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सरकारी कामको सलिसलामा स्वदेश तथा वदिशको भ्रमण गर्दा अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिमको बीमा सुविधा प्राप्त हुनेछ । १३. वजिज सम्बन्धी व्यवस्था: (१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय काममा सहयोग पुर्याउन बढीमा क्रमशः सात र पाँच जना वजिज नयुक्त गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम नयुक्त हुने वजिजले पाउने मासिक पारिश्रमिक तथा सुविधा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले नयुक्त गरेका वजिज यसै ऐन बमोजिम नयुक्त गरेको मानिनेछ । १४. नजि सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था: (१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको नजि सचिवालयको लागि अनुसूची-३ बमोजिमका कर्मचारीहरू रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमको नजि सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउनेछन् । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको नजि सचिवालयमा नयुक्त भई कार्यरत कर्मचारीहरू यसै ऐन बमोजिम नयुक्त भएको मानिनेछ । (४) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको नजि सचिवालयको लागि आवश्यक पर्ने फर्निचर तथा अन्य भौतिक स्रोत र साधनको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ । १५. शपथ: आफ्नो कार्यभार सम्हालनु अघि राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समक्ष अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लनु पर्नेछ । १६. मुद्दा नचलाइने: राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयमा नजि पदमा रहँदा वा सेवा नवृत्त भएपछि नजि उपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन । १७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयले नेपाल

सरकारसँग सम्पर्क राख्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । १८. अनुसूचीमा संशोधन: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ । अनुसूची-१ । (दफा २ को उपदफा (१) र दफा ६ सँग सम्बन्धित) । राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिले पाउने पारश्रमिक तथा पोशाक सुविधा । क्र.सं. वषिय राष्ट्रपतिको लागि उपराष्ट्रपतिको लागि । १. पारश्रमिक प्रतिमहिना रु. १,५०,४५० । - प्रतिमहिना रु. १,०८,०३० । - । २. पोशाक सुविधा प्रतिवर्ष रु. २५,००० । - प्रतिवर्ष रु. २०,००० । - । अनुसूची-२ । (दफा ११ को उपदफा (२) र दफा १२ सँग सम्बन्धित) । राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिले पाउने दैनिक भत्ता तथा बीमा । क्र.सं. विवरण रकम ।

क्र.सं. वषिय राष्ट्रपतिको लागि उपराष्ट्रपतिको लागि । १. पारश्रमिक प्रतिमहिना रु. १,५०,४५० । - प्रतिमहिना रु. १,०८,०३० । - । २. पोशाक सुविधा प्रतिवर्ष रु. २५,००० । - प्रतिवर्ष रु. २०,००० । - । अनुसूची-२ । (दफा ११ को उपदफा (२) र दफा १२ सँग सम्बन्धित) । राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिले पाउने दैनिक भत्ता तथा बीमा । क्र.सं. विवरण रकम । १. स्वदेशमा भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भत्ता दर ३,३०० । - रुपैयाँ । २. विदेशमा भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भत्ता दर २५० । - अमेरिकी डलर । ३. बीमा २५,००,००० । - रुपैयाँ । दृष्टव्यः । १. युरोपियन मुलुकहरू, अष्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड, अमेरिका, क्यानाडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङ्कङ, रुस, कतार, जाम्बिया, यू. ए. ई., सङ्गियापुर, लेबनान, बहराइनको भ्रमणमा उल्लिखित दरमा तेत्तीस प्रतिशत थप रकम दिइनेछ । अनुसूची-३ । (दफा १४ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) । राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको नज्दी सचिवालयका कर्मचारी । कर्मचारीको पद विवरण राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति (क) प्रमुख स्वकीय सचिव (रा. प. वशिष्ट श्रेणी सरह) १ । (ख) स्वकीय प्रेस सचिव (रा. प. वशिष्ट श्रेणी सरह) १ । (ग) सह स्वकीय सचिव (रा. प. प्रथम श्रेणी सरह) ३ । (घ) स्वकीय प्रेस संयोजक (रा. प. प्रथम श्रेणी सरह) - १ । (ङ) उप स्वकीय सचिव (रा. प. द्वितीय श्रेणी सरह) २ । (च) स्वकीय अधिकृत (रा. प. तृतीय श्रेणी सरह) ६ । (छ) स्टाफ नर्स (स्वास्थ्य सेवा पाँचौ तह सरह) २ । (ज) कम्प्युटर सहायक (रा.प. अनङ्कित प्रथम श्रेणी सरह) २ । (झ) फोटोग्राफर (रा.प. अनङ्कित प्रथम श्रेणी सरह) १ । (ञ) टेलिफोन अपरेटर (रा.प. अनङ्कित प्रथम श्रेणी सरह) २ । (ट) टेलिफोन अपरेटर (रा.प. अनङ्कित द्वितीय श्रेणी सरह) - १ । (ठ) सवारी चालक (श्रेणी वर्ग) ४ । (ड) कार्यालय सहयोगी ७ । अनुसूची-४ । (दफा १५ सँग सम्बन्धित) । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । शपथ ग्रहणको ढाँचा । म मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य नष्ठापूर्वक प्रतियोगिता गर्दछु/ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण बफादार रही पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलाई इमान्दारीता साथ सम्पादन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनको सलिसलामा आफूलाई जानकारीमा आएको प्रचलित कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै पनि किसिमबाट प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन । मिति: । नाम: । दस्तखत: ।